

0009353-84.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... DORVAL (haitiano), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de novembro de 2017, por volta das 16h30min, na Rua do Lavapés, 780, Liberdade, Município de São Paulo, adquiriu/recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Apurou-se que, em 18 de outubro de 2017, no período ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009353-84.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009353-84.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

VENEL DORVAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

VENEL DORVAL (haitiano), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de novembro de 2017, por volta das 16h30min, na Rua do Lavapés, 780, Liberdade, Município de São Paulo, adquiriu/recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Apurou-se que, em 18 de outubro de 2017, no período vespertino, a vítima Helton Alves Alencar Mazzo Neto encontrava-se no interior de seu veículo esperando o semáforo abrir, na Rua do Glicério esquina com a Rua Barão de Iguape, Município de São Paulo. Repentinamente, pessoa desconhecida arrebatou o aparelho celular do ofendido que se encontrava sobre o painel do veículo. O furto foi registrado através do BO de fls. 05/06.

Dias após, em 1º de novembro de 2017, por volta das 16h30min, na Rua do Lavapés, 780, Liberdade, Município de São Paulo, o acusado foi avistado por policiais militares em atitude suspeita. Efetuada a abordagem, na posse do acusado foi localizado o celular, produto de furto.

Indagado, o réu limitou-se a informar que comprou o aparelho na Praça da Sé por R\$ 400,00 (metade do valor de mercado) de um desconhecido, cujos dados e paradeiro não

soube informar.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2018 (fls. 40/41). O réu foi pessoalmente citado (fls. 50).

Ao réu foi concedida a suspensão condicional do processo, em 18 de outubro de 2019 (fls. 78/79).

Em 30 de agosto de 2021, o benefício foi revogado (fls. 96).

Retomando o regular andamento do feito, foi apresentada resposta à acusação (fls. 102). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 103/104). A audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 118).

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. O réu, por sua vez, foi declarado revel, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu, alegando falta de provas.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu pela prática do crime de receptação dolosa.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos da nobre defesa.

Analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os veementes elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo do agente, restando suficientemente demonstrado que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.

A materialidade do crime restou amplamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de entrega (fls. 24), auto de avaliação (fls. 29), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A vítima ELTON, ouvida em Juízo, narrou que seu celular foi furtado por dois homens quando trabalhava como motorista de aplicativo. Registrou a ocorrência e tempos depois o aparelho foi localizado e devolvido. Não sabe com quem o aparelho foi encontrado.

A autoria e o dolo do agente também restaram satisfatoriamente provados.

Em que pesem os argumentos aduzidos pela digna Defesa, torna-se impossível se cogitar da absolvição, porquanto os elementos probatórios e as veementes circunstâncias indiciárias demonstram que a conduta do réu subsume-se à norma penal disposta no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na fase policial, o réu VENEL alegou que adquiriu o celular de um indivíduo desconhecido, na Praça da Sé, pagando pelo aparelho a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Não tinha conhecimento de que o aparelho era de procedência ilícita (fls. 08).

Em Juízo, o réu não foi interrogado, pois revel.

Todavia, não merece credibilidade a versão exculpatória apresentada pelo réu na fase extrajudicial, uma vez que as explicações por ele apresentadas, por si só, demonstram o caráter espúrio da transação.

Ademais, a acusação foi amplamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas arroladas.

A testemunha GLAYCON, policial militar, em Juízo e sob o crivo do contraditório, declarou que durante o patrulhamento abordaram o réu e localizaram em poder dele o celular produto de furto ou roubo. Indagado sobre a origem, salvo engano ele alegou ter adquirido na Praça da Sé.

A testemunha JONAS, policial militar, em Juízo e sob o crivo do contraditório, relatou no dia dos fatos, durante o patrulhamento, abordaram o réu e com ele encontraram o celular produto de ilícito. Questionado, ele informou que havia comprado na Praça da Sé por quatrocentos reais.

Note-se que, em nenhum momento, demonstrou-se haver qualquer evidência de que os policiais depuseram com o intuito de prejudicar o réu, subsistindo a presunção de que eles prestaram depoimentos isentos e verdadeiros.

A propósito, vale ressaltar que os nossos Tribunais já firmaram entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, confira-se: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. POLICIAIS. TESTEMUNHO.

POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 338.041 - DF. Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma).

Em outras palavras, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem macular a palavra dos policiais, até porque não seria crível que os agentes da lei incriminariam gratuitamente o réu, sem nenhum motivo aparente.

A propósito, vale ressaltar novamente que os nossos Tribunais já firmaram entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Ainda, é de rigor ressaltar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no caso concreto, caberia ao réu produzir provas que desprestigiasses a palavra dos policiais.

No caso dos autos, resta claro que o réu sabia da origem espúria do celular e, mesmo assim, aceitou receptá-lo em proveito próprio, pois, tão logo vislumbrou os policiais, demonstrou atitude suspeita que conseqüentemente resultou na abordagem; não portava qualquer documento que pudesse legitimar a posse ou a propriedade do objeto, não possuindo quaisquer informações da suposta pessoa que afirmara ter adquirido o aparelho; pagou metade do valor de mercado (R\$ 400,00), circunstâncias gerais estas indicativas de má-fé.

Vale lembrar que quem é surpreendido em poder de um bem produto de ilícito e não apresenta explicação plausível que justifique a sua posse de boa-fé, altera a presunção, a concluir ter ele plena ciência da origem criminoso daquele objeto, mormente em se tratando de celulares, que constituem cobiçados produtos de furtos e roubos nas grandes cidades.

Assim, induvidoso que o réu agiu com dolo direto, uma vez que possuía ciência de que o celular era, na verdade, produto de ilícito.

Em suma, o conjunto probatório reunido nos autos é suficientemente seguro para determinar a demonstração do dolo do réu na conduta de receptação em tela, ao contrário do que afirma a defesa.

Desta feita, apesar dos argumentos da defesa, a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento e de diminuição de pena a serem

consideradas.

Diante da ausência de elementos de prova no tocante à situação financeira do réu, a pena de multa deve ser fixada no valor mínimo legal.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VENEL DORVAL (haitiano), qualificado nos autos, à pena 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ou seja, prestação de serviço à comunidade, com a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Assim, o réu deverá prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas com atribuição de tarefas gratuitas, na forma que for conveniente à Instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução, devendo a prestação ocorrer em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, ressalvado que, a tarefa a ser atribuída deverá levar em conta suas aptidões, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Em caso de revogação da substituição, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, ante a quantidade da pena e a primariedade.

Considerando que permaneceu solto durante a instrução criminal e ainda ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se o necessário. Decorrido o prazo de recurso para o Ministério Público, tornem conclusos para análise da prescrição.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA